

標 目：本件契約についての内容が記載されているメールファイル

送信日：令和2年6月25日～同年7月9日

作成者：原告又は被告の法務部法務2グループの担当者

甲21の1

（関係者限り）

2020年6月25日

法務部法務2グループ

（法務2グループGM 承認済）

社長SNS「大田さんの輪」への投稿内容に関する回答について

6月24日までに原告さんが社長SNS「大田さんの輪」（以下「社長SNS」という。）に投稿した内容につき、これまでの説明とも重複する部分がありますが、改めて回答します。

2018年11月27日にいただいた通報に関しては、法務部員は通報者本人に加えた関係者のヒアリングに加え、当時のメールと請求書も原典として収集したうえで事実確認を行い、2019年10月25日に調査結果を回答しました。

今回改めて原告さんが社長SNS上でご指摘になった契約書についても入手し調査しましたので、下表のNo.3にてその結果もお知らせします。

番号 : 3

投稿日 : 3月27日

原告さんの投稿内容：未だに、取引先との契約書におけるGSTに関する記載内容が分からない。

回答 : 改めて当時のJXTGエネルギーと本件豪州企業の契約書を調べた結果を回答します。

(1) 2015年1月にJXTGエネルギーと本件豪州企業との間で締結された契約書には、GSTに関する定めはありません。(2)の契約が締結されるまでの間は、(1)の契約に基づき発注が行われていました。

(2) 2018年にJXTGエネルギーと本件豪州企業間で締結された契約書にはGSTに関する定めがあります（豪州国外の顧客に対するサービス提供費用には、豪州GSTを課さない趣旨）。

(3) 本件豪州企業が当社にGSTを請求していたのは、2017年4月までです。

甲21の2

送信日：令和2年6月29日 9:37

差出人：原告

宛先：調査補助者

CCの宛先：被告の法務部副部長；法務グループGM

メールファイルの本文は、以下のとおり。

調査補助者 様

送付いただきました「社長SNS 大田さんの輪投稿内容に関する回答について」を拝見しました。まず、以下について確認させてください。

① 契約書の記載について

ご確認された契約書は2つあるようですが、契約日と有効期間を確認させてください。以下の？の部分

A 締結日2015年1月？日 有効期間2015年1月？日～？年？月？日

B 締結日2018年？月？日 有効期間2018年？月？日～？年？月？日

また、AとBの契約書のそれぞれに、GSTに限定せず、「税込みや税抜き」を意味する記載はありますでしょうか。（例えば、内税/外税、税込み金額/税抜き金額、税別など）

甲21の3

（関係者限り）

2020年7月9日

法務部法務2グループ

（法務2グループGM 承認済）

2020年6月29日付Eメールへの回答

法務部が2020年6月25日に原告 さん宛に発信した『社長SNS「大田さんの輪」への投稿内容に関する回答について』（以下「法務部回答」といいます。）に対し、2020年6月29日に原告 さんから法務部回答につき確認したい点がある旨のEメールを受信しましたので、法務部から回答します。

なお、法務部回答において同趣旨のことをお伝えした通り、この回答も文書作成者である法務部の権限者が指定する関係者限りの情報ですので取扱いにはご注意願います。

1 質問：契約書の記載内容A契約

回答：

締結日：2015年1月19日

有効期間：2014年4月1日から2016年3月31日（2年間）。以降

いずれか一方当事者からの90日前予告がない限り自動延長。

GST等に関する表示：記載なし

2 質問：契約書の記載内容B契約

回答：

締結日：2018年9月13日

有効期間：いずれか一方の当事者から解約の意思表示がない限りは無期限

GST等に関する表示：豪州国外の顧客に対するサービス提供費用には、豪

州GSTを課さない。なお、本件豪州企業がGSTを課すべきと判断す

れば、GST込みで請求する権利を有する。